

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 권리보전 국유재산 신규 수탁 등 후속관리 불철저
2. 소관부점 : 국유재산지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산지원처는 「업무분장세칙」 제25조 제1항 제8호에 따라 국유재산 권리보전¹⁾ 업무를 담당하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙” 이라 한다) 제8조 제1항에 따르면 공사는 소관 수탁재산으로 속하게 된 날부터 60일 이내에 등기·등록, 명의개서, 그 밖에 권리보전에 필요한 조치를 하도록 되어 있고, 같은 세칙 제10조 제1항에 따르면 수탁부동산에 대해 관리대장, 국유재산대부부, 매각현황, 소송현황, 개·보수 현황 등을 전산자료로 관리하도록 되어 있다.

1) 명의가 불확실한 재산에 대해 국가재산이면 국가의 소유권을 확보하고 책임소재를 명확하게 하기 위해 “국(중앙관서)”으로 등기한 후, 토지대장 소유자를 등기부등본과 동일하게 정리하여 등기부등본 / 토지(임야)대장(건물의 경우 건축물대장) / 국유재산대장(d-Brain) / 지적도 등을 비치하고, 국가재산이 아니면 국유화 제외 등의 조치를 하는 일련의 국유재산 정비 업무로 공사는 조달청으로부터 통지받은 권리보전 완료 재산에 대하여 등기촉탁 등 권리보전 후속업무와 신규 수탁 처리 등 재산관리 업무를 수행

한편, 「국유업무 매뉴얼 등 통합본」(2021. 6월, 국유재산기획처)에 따르면 기획재정부 소관 일반재산 관련 권리보전 대상재산으로서 중앙관서 등기축탁 등 후속조치 및 신규 수탁이 필요한 권리보전 대상 재산과 권리보전 제외 대상 재산은 [표 23]과 같이 분류된다.

[표 23] 권리보전 대상 및 제외 대상 재산 분류 상세

구 분	내 용
권리보전 대상 재산	“국” 소유의 지적오류 재산
	소유자 없는(무주) 부동산
	일본인 명의 및 귀속·청산법인 재산
	중복등기 재산
권리보전 제외 대상 재산	①창씨개명한 한국인 재산 ②실태조사 결과 사·공유(지자체) 및 법인 소유 재산 ③귀속재산 중 농지분배 재산 및 국세청 매각재산 ④아파트 등 공동주택 건물의 토지 ⑤전산상 코드 오류로 분류과정에서 추출된 관련 없는 재산

따라서, 공사는 총괄청으로부터 재산의 위탁을 통지받은 경우 공부 현황 등을 바탕으로 신규 수탁 가능여부와 조달청에 요청할 추가 보완조치(중앙관서 지정 등)를 신속히 검토·구분하여 신규 수탁 대상재산인 경우 디브레인(d-Brain) 및 공사 국유재산시스템(이하 “국유 BPM” 이라 한다)에 지체 없이 등록하여 관리하고, 추가 보완조치가 필요하거나 권리보전 제외 대상재산에 해당하는 경우에는 조달청²⁾ 등 유관기관과 협의하여 국유재산 관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2) 조달청은 2011. 3. 30. 국유재산법령 개정에 따라 중앙관서 지정 업무를 기획재정부로부터 위임받았으며, 2012. 6. 19. 같은 법령 개정으로 은닉재산과 무주부동산 관련 사무까지 위임받은 후 현재까지 기획재정부 소관 일반재산, 은닉재산, 무주부동산, 귀속재산에 대한 권리보전 업무를 수행 중임

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 최근 5년간(2017. 1. 1.~2021. 12. 31.) 공사가 조달청으로부터 권리보전 완료 재산으로 통지받은 11,349필지 중 감사일 현재 국유BPM에 수탁되어 있지 않은 626필지에 대하여 디브레인(d-Brain) 등록 및 권리보전 후속관리 실태를 점검한 결과

‘기재 생략’ (답, 1,218㎡) 소재 국유재산의 경우 국유재산지원처(舊 국유재산지원부)가 2018. 5. 8. 조달청으로부터 권리보전 완료 통지를 받고 2018. 5. 29. 디브레인(d-Brain)에 해당 재산을 등록한 후, 2018. 5. 31. 소관 지역본부로 권리보전 후속조치 및 신규 수탁을 요청하였음에도 감사일 현재까지 국유BPM에 수탁처리가 되어있지 않은 것으로 확인 되었으며

‘기재 생략’ (답, 410㎡) 소재 국유재산의 경우 국유재산지원처가 2019. 11. 26. 조달청으로부터 권리보전 완료 통지를 받은 후, 디브레인 (d-Brain) 등록 및 소관 지역본부로 신규 수탁 요청을 누락하여 감사일 현재까지 국유BPM에 수탁처리가 되어있지 않은 것으로 확인되는 등 [별지 6] “권리보전 완료 통지받은 재산 중 신규 수탁 처리가능 재산 명세” 와 같이 총 570필지, 토지대장가 기준 약 157억 원³⁾에 달하는 권리보전 완료 통지받은 재산의 신규 수탁이 누락되어 있는 것으로 확인되었다.

또한, 공사가 수탁처리 하지 않은 권리보전 완료 통지받은 재산 총 626필지 중 신규 수탁 처리 대상인 570필지를 제외한 나머지 56필지의

3) 토지대장에 기재되어 있는 가장 최근의 공시지가가 조회되는 315건의 토지대장가 합계액으로 공시지가가 조회되지 않는 255건은 미포함

경우에는 [표 24] 및 [별표 3] “권리보전 완료 통지받은 재산 중 추가 보완조치 필요 재산 명세”와 같이 공사에서 조달청에 소유권보존등기 또는 첨기등기(중앙관서 지정) 등 보완 요청을 하여야 할 대상으로 확인되었다.

[표 24] 권리보전 완료 통지받은 재산 현황 및 조치할 사항

구 분	현 황	조치할 사항	필지 수
합 계		-	626
지역본부 송부 대상	“기재 생략”		
조달청 송부 대상			

한편, 위와 같이 부적정 업무처리 사례가 발생하는 원인을 살펴본 결과, 권리보전 업무를 기관 간, 그리고 공사 내부적으로도 공문 및 엑셀 파일에 의존하여 처리하면서 업무처리 이력을 수기⁴⁾로 관리하여 조달청에서도 과거 요청한 권리보전 재산을 중복으로 요청하고 공사도 업무처리 이력 및 통계 관리가 되지 않아 신규 수탁 누락 등의 문제가 지속적으로 발생하고 있는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 국유재산지원처는 권리보전 업무 일부 누락 및 향후 업무처리 프로세스 개선의 필요성에는 공감하였으나, 2020년도 조달청으로부터 통지 받은 권리보전 완료 재산 후속조치 대상이 7,640필지로 통상적인 수준에 비해 급증⁵⁾하여 적기 대응에 어려움이 있었으며,

4) ①조달청 권리보전(국유화) 완료 후 공사 앞 통지 → ②국유재산지원처 공문 접수 및 디브레인(d-Brain) 등록 후 지역본부 앞 신규 수탁 등 업무처리 요청 → ③지역본부 신규 수탁가능 여부 검토 및 후속조치 이행 → ④지역본부 조치결과(수탁/미수탁 등) 국유재산지원처 앞 통보 → ⑤국유재산지원처 미수탁 사유 등 취합 후 조달청 앞 결과 통지

2021년 국유BPM내 권리보전 기능 개발(2019. 12월) 전부터 누적되어 오던 권리보전 업무처리 관련 문제점을 심각하게 인식하고 자체적으로 데이터베이스 정비 작업을 추진하는 등 문제 해결을 위해 적극적으로 업무를 진행하고 있다는 의견을 제시하였다.

< 권리보전 완료 통지받은 재산 정비 개요 및 결과(국유재산지원처 수행) >

정비목적	과거 업무처리 관련 DB 정비를 통해 통계 신뢰도 제고 및 미인수 재산 현황 파악
대상기간	2013년 ~ 2021년 8월
정비대상	조달청이 권리보전 완료 통지한 재산 중 기획재정부 소관 일반재산 13,923 필지
정비결과	2021년 11월말 기준, 11,327필지 인수절차 및 DB화 완료(완료율 81.3%)

이에 대해, 부점 차원의 정비 노력이 인정되지 않는 것은 아니나, 2021. 12월초 권리보전 데이터베이스 정비 결과 중간점검 당시 2022년 1월말까지 미수탁 재산을 디브레인(d-Brain)에 일괄 등록 후 지역본부별 재산 인수를 안내하고, 2022년 3월말까지 미수탁 재산의 인수를 완료하겠다는 계획이 감사일 현재까지 이행되지 않고 있었으며, 이번 감사를 통해 기존에 국유재산지원처에서 권리보전 후속조치 검토대상으로 관리하고 있던 필지 중 조달청에서 통지한 권리보전 재산이 아닌데도 검토 대상으로 분류해놓은 1,677필지가 확인되어 검토에서 제외시키는 등 행정력 낭비 예방조치가 필요했던 점을 볼 때 본 건을 단순 일정지연 차원의 문제로만 보기는 어렵다.

4. 조치할 사항

국유재산지원처장은 권리보전 완료 통지받은 재산 중 신규 수탁 등 권리보전 후속조치가 필요한 570필지에 대해서는 디브레인(d-Brain) 등록 후 소관 지역본부에 신규 수탁처리를 적기에 완료하도록 안내하고,

5) 2020년 기준, 직전 5개년도(2015년~2019년) 조달청으로부터 권리보전 후속조치 대상으로 통지받은 필지 수는 평균 973필지 수준임

추가 보완조치가 필요한 56필지에 대하여는 국유재산 관리 공백이 발생하지 않도록 조달청에 필요한 후속조치를 통보하는 한편, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며(시정)

권리보전 완료 통지받은 재산에 대한 후속조치 및 신규 수탁 업무가 지연 또는 누락되지 않도록 국유BPM을 통해 관련 업무를 처리하는 등 합리적인 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별 표 3]

권리보전 완료 통지 받은 재산 중 추가 보완조치 필요 재산 명세

(단위 :㎡)

연번	소재지	지목	등기부등본		토지대장	
			소유자	면적	소유자	면적
합계			“기재 생략”			
1	“기재 생략”					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

“기재 생략”

연번	소재지	지목	등기부등본		토지대장	
			소유자	면적	소유자	면적
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32			“기재 생략”			
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						

연번	소재지	지목	등기부등본		토지대장	
			소유자	면적	소유자	면적
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50			“기재 생략”			
51						
52						
53						
54						
55						
56						